

1014529-76.2022.8.26.0053

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

Vara: 14ª Vara de Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... preventiva para apuração do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Permaneceu encarcerado até 12/03/2021, quando foi liberado do Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria/SP em virtude da prolação de sentença de absolvição por falta de provas de seu envolvimento nos delitos. Pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes

14ª Vara de Fazenda Pública

Viaduto Dona Paulina,80, São Paulo - SP - cep 01501-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1014529-76.2022.8.26.0053 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1014529-76.2022.8.26.0053

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Victor Augusto Xavier Moura

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO CORDEIRO ROCHA

Trata-se de ação ajuizada por VICTOR AUGUSTO XAVIER DE MOURA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Relata o autor, em síntese, ter sido preso em flagrante em 11/09/2020 e, por força de decisão judicial, exarada no processo nº 1501255-65.2020.8.26.0438, da 3ª Vara da Comarca de Penápolis/SP, foi decretada prisão preventiva para apuração do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Permaneceu encarcerado até 12/03/2021, quando foi liberado do Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria/SP em virtude da prolação de sentença de absolvição por falta de provas de seu envolvimento nos delitos. Pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R\$ 100.000,00, acrescido de juros de mora e correção monetária. Acompanham a inicial os documentos às fls. 19/96.

Os benefícios da gratuidade processual foram concedidos (fl. 98).

O Estado de São Paulo apresentou contestação (fls. 103/111). Em resumo, pugnou pela improcedência da ação ao argumento de que inexistente erro judiciário e que a conduta adotada pelo Estado e seus agentes públicos não contribuiu para o alegado dano suportado pelo autor. Subsidiariamente, requereu a redução dos valores pretendidos a título de danos morais, bem como que os juros e da correção monetária sejam

calculados pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sobreveio réplica às fls. 117/120.

Instadas acerca da produção de provas (fl. 121), as partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 124 e 126).

É o relatório.

DECIDO.

Desnecessária a dilação probatória, o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

O autor teve contra si instaurado inquérito policial e, posteriormente, ajuizada ação penal, porque supostamente teria cometido o crime de tráfico de drogas, em associação com Rian Santiago e com o adolescente V.S.A. Ao final da ação penal, após regular instrução processual, foi absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao passo que o corréu foi condenado às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa.

Para que surja a obrigação de indenizar, o dano deve decorrer de erro judiciário, que não se confunde com o desfecho absolutório da ação penal. A esse respeito, ensina a doutrina:

“Só o fato de a ação penal proposta pelo Estado (através do Ministério Público ou querelante) ter sido julgada improcedente não gera a obrigação de o Estado ou de quem propôs a ação indenizar o acusado. Apenas quando for comprovado o erro judiciário ou a atuação com dolo ou fraude do dominus litis é que se poderá falar em reparação”

Conquanto presumível a existência dos danos sofridos pelo autor, o que se tem é que os elementos probatórios não retratam a existência do nexo causal entre a conduta dos agentes públicos, tanto durante o inquérito policial quanto no curso da ação penal, e eventuais prejuízos suportados.

Ao contrário, os documentos acostados às fls. 25/92 evidenciam que foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa ao longo da persecução penal, com criteriosa observância das normas processuais específicas, realizados os atos em exercício regular da atividade jurisdicional e dentro dos limites da legalidade.

Cumprido ressaltar que o autor foi absolvido por falta de provas, com base no princípio *in dubio pro reo*, não havendo negativa quanto à ocorrência dos delitos.

Especificamente sobre o tema da responsabilidade civil referente aos atos judiciais, ganha relevo o que ensina Yussef Said Cahali:

“Doutrina e jurisprudência se fixam no sentido da não responsabilidade civil do Estado pelos atos judiciais, salvo disposição legal expressa, em função dos seguintes princípios: 1) a responsabilidade civil do Estado disciplinada no art. 37, § 6º, da Constituição de 1988 (e de similar disposição das Constituições anteriores) não compreende os danos resultantes da atividade judiciária, não se qualificando o juiz como funcionário ou agente do Estado; o Judiciário é um Poder que se exerce na prestação jurisdicional; 2) a sentença é um ato de soberania, nas mesmas condições em que o é o provimento emanado do Poder Legislativo; 3) a independência do magistrado não permite que esteja ele exposto ao constrangimento de decidir em desacordo com a sua consciência, sob pena de ser demandado por esta ou aquela parte; 4) os efeitos da coisa julgada induzem a presunção de justiça da

sentença; 5) eventuais erros do juiz no desempenho de sua atividade somente podem ser levados à conta da falibilidade humana, restando sua responsabilidade apenas em casos de dolo ou fraude”

Inexiste, no caso em tela, qualquer ligação entre os supostos danos morais apontados pelo autor e a conduta do Estado-Juiz.

A respeito do tema, oportuna a leitura de pacífico entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - Indenização - Alegação de prisão ilegal - Caso em que não ficou comprovada a ilegalidade ou abusividade da decisão judicial que determinou a prisão, motivadamente - Fato de ter sido o autor absolvido por insuficiência de provas que não indica a ilegalidade alegada - Indenização indevida - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1079496-67.2021.8.26.0053; Relator (a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/09/2022; Data de Registro: 23/09/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Danos morais. Prisão em flagrante convolada em preventiva. Tráfico de entorpecentes. Autor processualmente privado de liberdade por longo período. Sentença criminal absolutória por falta de provas da autoria do crime. O art. 5º, LXXV, da Constituição da República impõe ao Estado dever de indenizar em situações bem pontuadas: erro judiciário e recolhimento ao cárcere além do tempo fixado. Não o configura a prisão em flagrante ou preventiva necessária para o desenvolvimento de inquérito policial e ação penal. Inexistência de apontamento concreto de ilegalidade ou abusividade da atuação do Poder Público nas fases administrativa ou judicial. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1007046-46.2021.8.26.0597; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Sertãozinho - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/09/2022; Data de Registro: 14/09/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil do Estado. Prisão cautelar. Crimes previstos na Lei de Drogas. Instauração de processo criminal para apuração dos fatos. Posterior absolvição. Inexistência de erro judiciário. Presença dos requisitos legais para a decretação da prisão cautelar e instauração de ação penal. Legalidade da apuração dos fatos e de sua autoria. Absolvição no processo crime com base no art. 386, VII, do CPP (falta de prova suficiente para a condenação). Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1002481-55.2021.8.26.0236; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Ibitinga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda e, por via de consequência, julgo extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arcará o autor com o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, isento das obrigações enquanto perdurar a situação de pobreza alegada nos autos, consoante dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, eis que beneficiário da gratuidade processual.

Após o trânsito em julgado e, feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.

P.I.C.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA